



**Gemeinde
Seddiner See**

**Entwicklungssatzung gemäß
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB**

für den Bereich

„Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift“

Ortsteil Seddin

Fassung Satzung

Stand: 09.06.2022

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
architektur und stadtplanung mbB
Wilhelm-Kabus-Straße 74
10829 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung mbB

Begründung

zur Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Der Satzungsbereich umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung Seddin, Flur 002:

- Flurstücke teilweise: 160, 203, 278/1, 278/2, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 639
- Flurstücke komplett: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188/2, 189, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 280, 288, 462, 463, 487, 488, 498, 497, 527, 528, 704, 705, 706

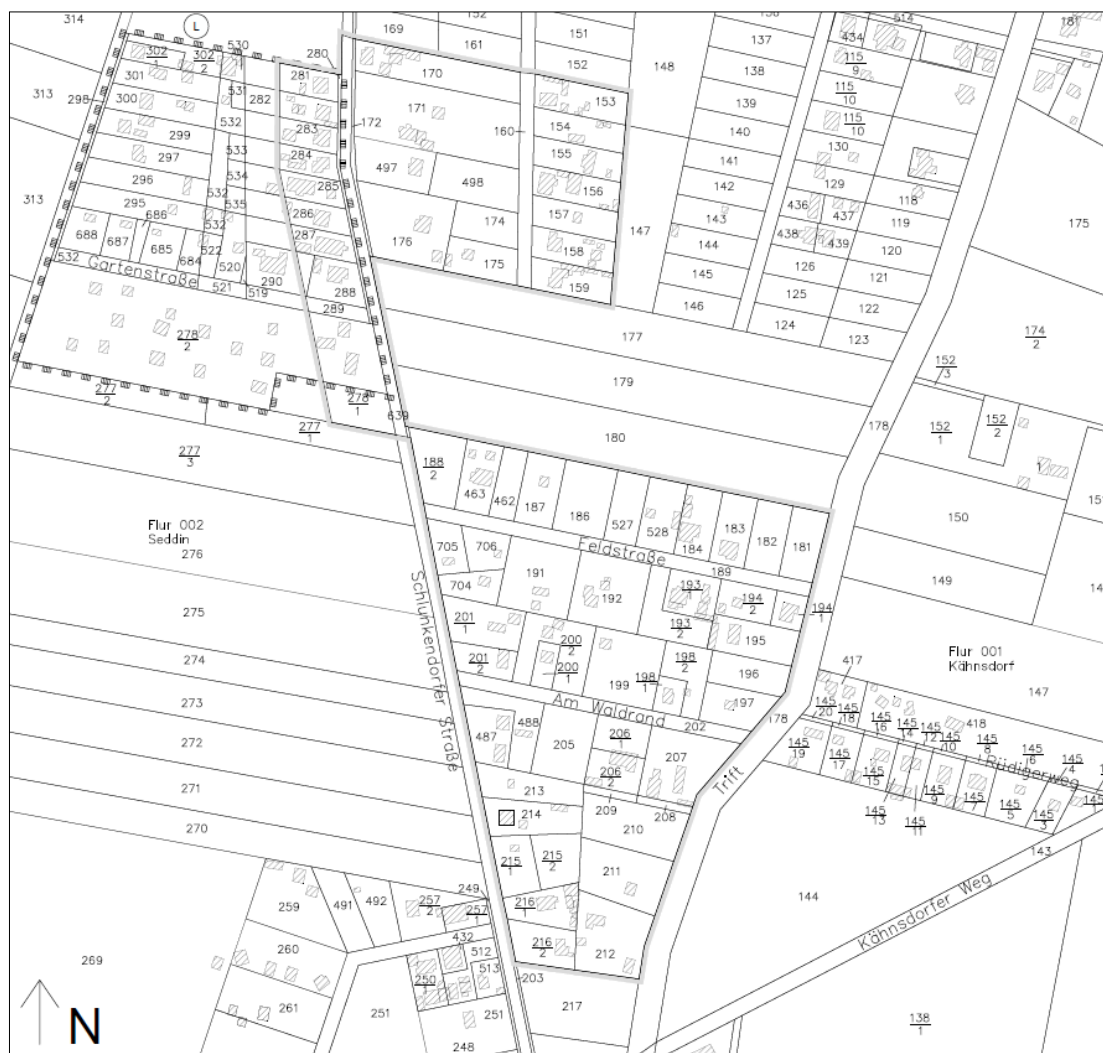


Abb. 1: Geltungsbereich der Entwicklungssatzung, ohne Maßstab (Grundlage ALK)

1. Vorbemerkung

Auch die Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB sind – wie § 34 BauGB ganz allgemein – (bebauungs)planersetzend. Sie müssen in entsprechender Anwendung von § 1 Abs. 3 BauGB städtebaulich erforderlich sein.

Eine Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB soll es Gemeinden ermöglichen, schnell und ohne aufwendiges Verfahren Baurecht zu schaffen. Mit einer Entwicklungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird ein bebauter Bereich im Außenbereich zu einem Ortsteil, in dem § 34 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BauGB die weitere bauliche Entwicklung steuert. Die nach § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB zulässigen Festsetzungen dürfen daher nicht die Regelungsdichte eines Bebauungsplans erreichen.

2. Zulässigkeitsregelungen des BauGB

Die Voraussetzungen für die Aufstellung einer Entwicklungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB sind:

Darstellung als Baufläche im rechtskräftigen Flächennutzungsplan

Eine Voraussetzung ist, dass die einbezogenen Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sind. Bauflächen bezeichnen die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB); nach § 1 Abs. 1 Satz 1 BauNVO. Das sind Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen.

Die betroffenen Flächen sind als Wohnbaufläche dargestellt. Im Geltungsbereich der Entwicklungssatzung für den Bereich Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift ist eine Darstellung als Baufläche damit gegeben (vgl. Abbildung 2).

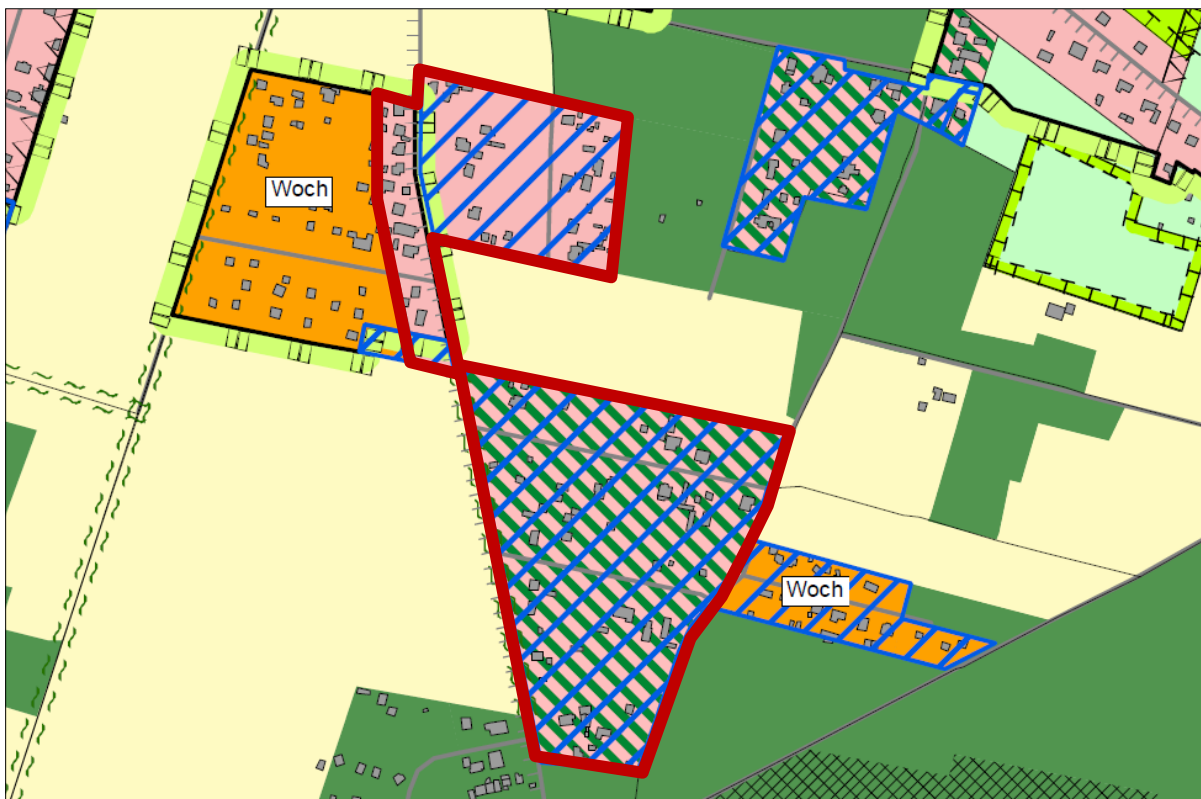


Abb. 2: Auszug aus dem geltenden FNP der Gemeinde Seddiner See mit Geltungsbereich

Bebauter Bereich, der für sich noch nicht das städtebauliche Gewicht eines Ortsteils erreicht hat (Splittersiedlung)

Bisher ist die Siedlung gekennzeichnet durch bauliche Anlagen, bestehend aus Wohn- und Wochenendhäusern, die in keiner organischen Beziehung zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegen und selbst keinen im Zusammenhang bebauten Ortsteil darstellen. In siedlungsstruktureller Hinsicht unterschreitet die Siedlung das städtebauliche Gewicht eines eigenen Ortsteils. Die Grundstücke sind planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. Im Außenbereich nicht nach § 35 Abs. 1 BauGB bevorrechtigt zulässige sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB (wie z.B. Wohngebäude) dürfen öffentliche Belange nicht beeinträchtigen. Beantragte Vorhaben wurden in der Vergangenheit versagt, mit der Begründung, dass deren Realisierung dem öffentlichen Belang der „Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung“ befürchten ließe. Grundsätzlich soll der Außenbereich von Bebauung freigehalten werden und eine Zersiedelung vermieden werden. In der Vergangenheit wurden jedoch auch Wohnbauvorhaben genehmigt, mit der Begründung, dass die Siedlung einen Zustand erreicht hätte, in dem das Hinzutreten weiterer Bauten, nicht mehr als Zersiedelung angesehen werden kann. Damit entstand in den letzten Jahrzehnten eine Waldsiedlung, die eine aufeinanderfolgende, zusammengehörig und geschlossen erscheinende Bebauung darstellt, die so viel Gewicht hat, dass sie zum Innenbereich nach § 34 BauGB aufgewertet werden kann. Insbesondere muss der Bereich in einer Weise bebaut sein, der die Eigenart der näheren Umgebung i.S.v. § 34 Abs. 1 BauGB in hinreichender Weise prägt.

Die Voraussetzungen zur Aufstellung der Satzung sind im vorliegenden Fall erfüllt. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat der Aufstellung einer Entwicklungssatzung für diesen Bereich ebenfalls zugestimmt.

Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Die Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung bedeutet ganz allgemein, dass die Festlegung als Ortsteil nach § 34 BauGB den Zielen des § 1 BauGB nicht widersprechen darf. Hierzu gehören beispielsweise:

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse,
- die Vereinbarkeit mit den Belangen des Umweltschutzes (Naturschutz, Landschaftspflege)
- die Vermeidung städtebaulicher Konflikte, die nur durch einen Bebauungsplan zu lösen wären (z.B. Immissionskonfliktlagen) und
- die geordnete Siedlungsentwicklung.

Die getroffenen Festsetzungen dienen vornehmlich der Schaffung einer rechtssicheren Genehmigungsgrundlage, welche sich hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung aus der Umgebung ableitet und die Erhaltung des Gebietscharakters fördert und behutsam im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung weiterentwickelt. Ein planloses Ausufern der Bebauung ist damit nicht zu erwarten. Die Gemeinde Seddiner See hat mit der Darstellung als Wohnbaufläche im FNP für diesen Bereich ihre Vorstellungen für die langfristige Entwicklung für diesen Bereich und damit ihren politischen Willen kundgetan.

Städtebauliche Konflikte, die einer Klärung im Rahmen der Bauleitplanung bedürfen, sind ebenfalls nicht zu erwarten. Da im Umfeld keine gewerblichen Betriebe, die immissionsschutzrechtlich relevant sind, stark befahrene Straße oder Schienenwege liegen, ist eine Belästigung durch Gewerbe- oder Verkehrslärm ausgeschlossen. Von den zu erwartenden Vorhaben selbst sind keine relevanten Emissionen zu erwarten. Zudem ist die Siedlung auch zukünftig

durch eine eher aufgelockerte Bebauung gekennzeichnet, in der die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden können, welche eine ausreichende Belichtung und Belüftung sichern. Werden diese eingehalten, kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben.

Es sind keine Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB berührt. Daher ist keine Umweltprüfung erforderlich. Für verlustig gehende Bäume, die unter die Gehölzschutzsatzung der Gemeinde fallen, sind im Rahmen der Baugenehmigung die einschlägigen Paragraphen der Gehölzschutzsatzung zu beachten, insbesondere § 7. Falls geschützte Landschaftsbestandteile beseitigt, beschädigt oder in ihrem Aufbau wesentlich beeinträchtigt werden, so ist ein in § 6 Abs. 3 Satz 2 der Satzung entsprechender Plan (Bestandsplan mit Fotos) zusammen mit dem nach § 6 Abs. 3 der Satzung erforderlichen Ausnahmeantrag unverzüglich unter Hinweis auf die beabsichtigte Baumaßnahme bei der Gemeinde einzureichen.

Im Rahmen der Aufstellung der 5. FNP-Änderung wurden Flächen, die im Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal Beelitzer Sander“ liegen, als sogenannte Zustimmungsf lächen (blaue Schraffur) dargestellt. Entsprechend der tatsächlichen Nutzung sind die Flächen als reguläre Wohnbauflächen mit dem Hinweis auf „Zustimmung“ dargestellt. Das bedeutet, dass für diese Flächen der § 4 Abs. 1-3 der LSG-VO nicht mehr gilt. Der Genehmigung bedarf nach § 4 Abs. 1-3 LSG-VO insbesondere, wer beabsichtigt, baulichen Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu ändern. Dazu zählen auch der Abbau von Bodenbestandteilen, Beseitigung oder Beschädigung von Bäumen, Hecken etc.

Im Anschluss an das 5. Flächennutzungsänderungsverfahren erfolgte mit Schreiben vom 10.01.2019 die Zustimmung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUK) zur baulichen Nutzung aller drei Flächen im Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“ für die §4 Abs. 1-3 der LSG-VO damit nicht mehr gelten. Die Genehmigungspflicht durch die untere Naturschutzbehörde bei der Errichtung oder Veränderung anzeigepflichtiger baulicher Anlagen entfällt somit. Die Konflikte, die aufgrund der LSG-VO entstehen würden, sind damit unter Berücksichtigung der Festlegungen der 5. Flächennutzungsplanänderung i.V.m. dem Bescheid des MLUK vom 10.01.2019 aufgehoben worden, weshalb nicht von nachhaltig negativen Auswirkungen auf Belange des Landschaftsschutzes auszugehen ist..

Mit der Aufstellung der Satzung und getroffenen Festsetzungen wird keine Entwicklung ermöglicht, die den o.g. Belangen des § 1 BauGB entgegensteht.

Beeinträchtigung der Natura2000-Gebiete

Es sind keine Natura2000-Gebiete in der Nähe vorhanden, weswegen eine Beeinträchtigung dieser ausgeschlossen werden kann.

Beeinträchtigung von Waldflächen nach LWaldG

Im nordöstlichen Geltungsbereich der Entwicklungssatzung sind auf den Flurstücken 170, 171, 174 und 498 jeweils teilweise der Flur 2 Waldflächen im Sinne des § 2 LWaldG vorhanden (siehe Abb.3). Dabei handelt es sich um Waldflächen mit lokaler Klimaschutzfunktion sowie Erholungswaldflächen mit der Intensitätsstufe 1,2, die von dem Landesbetrieb Forst Brandenburg als Walfunktionengruppen 3 sowie 8 klassifiziert wurden.

Sofern künftige Bauvorhaben die genannten Flächen tangieren, bedürfen diese bei Umwandlung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 LWaldG der Genehmigung der unteren Forstbehörde sowie erforderlicher Maßnahmen zum Ausgleich der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

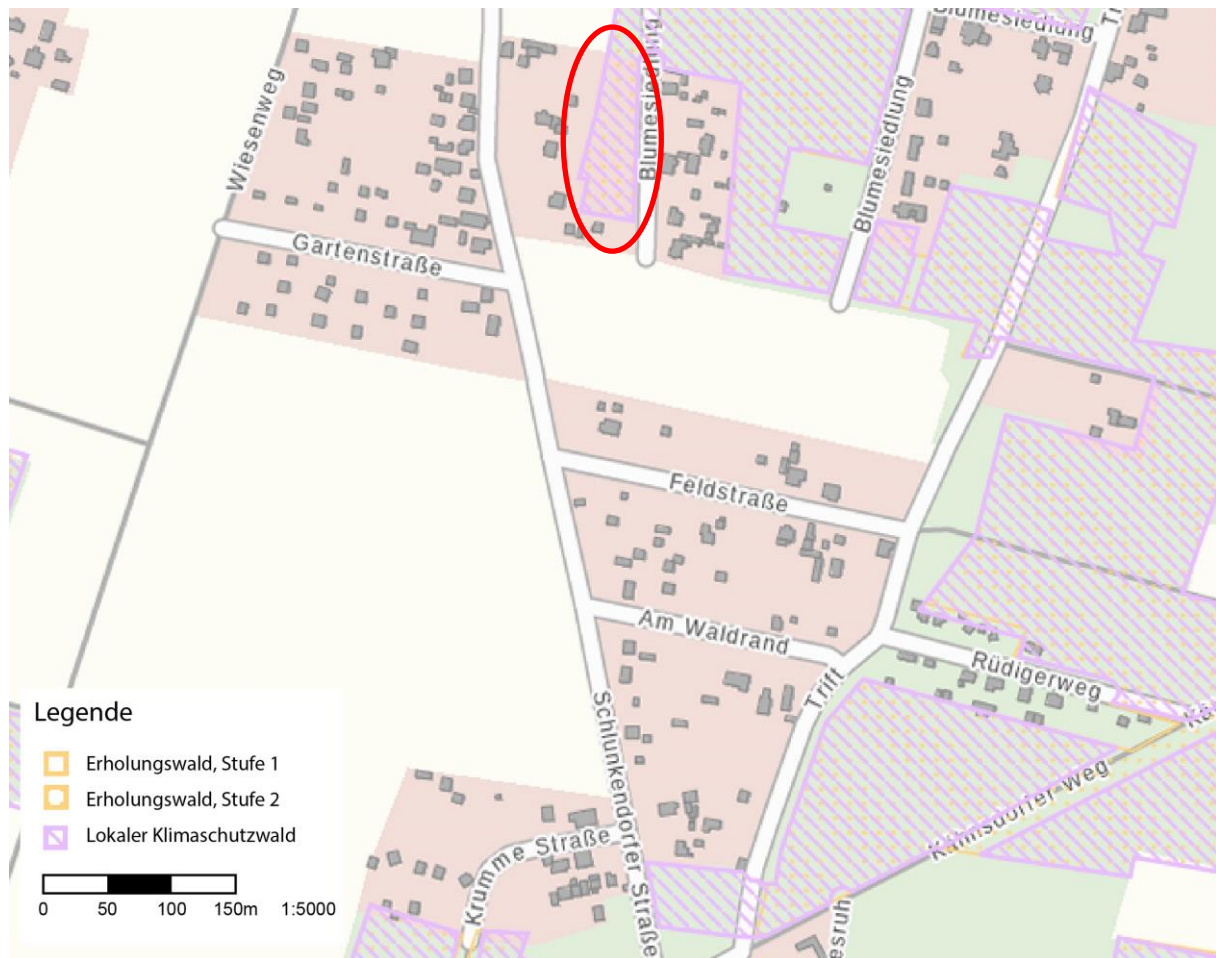


Abb. 3: Auszug aus der geltenden Forstgrundkarte des Landesbetriebes Forst Brandenburg

Gesicherte Erschließung nach § 34 Abs. 1 BauGB

Das gesamte Gebiet ist als historisch gewachsene Siedlung aus Wohn- und Wochenendhäusern zu betrachten.

Das Erfordernis der gesicherten Erschließung bezieht sich in der Regel auf die straßen- bzw. wegemäßige Erschließung, die Strom- und Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung. Liegt ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 Abs. 1 BauGB vor, so ist auf den vorhandenen Erschließungszustand abzustellen. Dieser gilt dann als ausreichend, wenn er ortsüblich für die Gemeinde ist. Die gesetzlichen Anforderungen dürfen allerdings nicht unterschritten werden.

Sofern das Baugrundstück einen gesicherten Zugang zu einer öffentlichen Straße hat (z.B. auch über dauerhafte dingliche Sicherungen (Grunddienstbarkeiten), die Zufahrt von Kraftfahrzeugen einschließlich öffentlicher Versorgungsfahrzeuge (Müllabfuhr, Feuerwehr, Krankenwagen) möglich ist, wird dem Erfordernis der wege- bzw. straßenmäßigen Erschließung Rechnung getragen. Dabei müssen die für die wegemäßige Erschließung erforderlichen Verkehrsanlagen nicht in allen Situationen für das Befahren mit Großfahrzeugen, wie Fahrzeuge des Rettungswesens und für die Ver- und Entsorgung, geeignet sein. Ausreichend ist das Heranfahrenkönnen mit Personen- und kleineren Versorgungsfahrzeugen.

Die Erschließung erfolgt aktuell über unbefestigte Straßen. Innerhalb der Gemeinde gibt es zahlreiche sogenannte „Sandstraßen“, die ortstypisch sind und eine gesicherte Erschließung darstellen. Die verkehrliche Erschließung für privaten Verkehr, sowie u.a. für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge erfolgt über die Straßen Trift, Schlunkendorfer Straße, Feldstraße und Am Waldrand. Auch die nördliche Blumesiedlung wird nach Auskunft des örtlichen Entsorgungsbetriebes bereits durch Ver- und Entsorgungsfahrzeuge angefahren. Durch den Ortsteil Seddin ist über die Leipziger Straße/B2 ein Anschluss an den überregionalen Verkehr gegeben. Weiterhin ist zu beachten, dass diese vorhandene Erschließung in der Lage sein muss, den von der Nutzung der baulichen Anlage ausgehenden zusätzlichen Verkehr ohne Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit oder des Straßenzustands aufzunehmen. Davon ist im vorliegenden Fall auszugehen.

Die technische Infrastruktur zur Versorgung des Gebiets mit Trinkwasser und Strom ist bereits heute vorhanden. Zur Sicherstellung dieser Bedarfe und von ausreichenden Kapazitäten ist eine Abfrage bei den Versorgungsträgern im Rahmen der Behördenbeteiligung erfolgt. Die Energieversorgung erfolgt teilweise auch über Gas und steht den Grundstückseigentümern frei. Die Abwasserbeseitigung erfolgt über abflusslose Sammelgruben, da für diese Siedlung keine Möglichkeit des Anschlusses an das öffentliche Kanalisationsnetz gegeben ist. Die Leitungsträger haben im Rahmen der Beteiligung keine Einwendungen gegeben, die der Entwicklungssatzung entgegenstehen.

Die heute schon bestehende Erschließung entspricht demnach den Anforderungen der heutigen wie auch künftigen Nutzung. Es kann insofern von einer gesicherten Erschließung gemäß § 34 Abs. 1 BauGB ausgegangen werden.

3. Planungsgegenstand

Planungsanlass und Ziel

Der Anlass für die Erarbeitung einer Entwicklungssatzung für den Bereich Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift ergibt sich durch die zunehmende Anzahl von Bauanträgen und Bauvoranfragen zur Errichtung von Wohngebäuden sowie die zum Teil unterschiedliche Bewertung von Anfragen und Anträgen in der Vergangenheit. Es besteht die städtebauliche Erforderlichkeit einer Regelung.

Im Bereich Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift der Gemeinde Seddiner See soll mit Hilfe der Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB planungsrechtliche Klarheit für die bestehende Splittersiedlung geschaffen werden. Durch die Aufstellung der Entwicklungssatzung soll eine rechtssichere Genehmigungsgrundlage für bestehende und neue Wohn- und Wochenendhäuser geschaffen werden sowie für deren An-, Um- und Ersatzbauten. Die Erhaltung des Gebietscharakters aus Wohn- und Wochenendhäusern mit der typischen aufgelockerten Bebauung stellt ein weiteres Ziel dar. Der Beschluss einer Entwicklungssatzung ermöglicht die Sicherung der Planungsziele ohne die umfassenden normativen Regelungen eines Bebauungsplanes nach § 9 BauGB. Die kommunalen Ziele können vollumfänglich ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes durch eine Entwicklungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB gesichert werden.

Bestandsbeschreibung

Der Bereich ist geprägt durch eine durchgrünte, aufgelockerte Bebauung aus Einzelhäusern mit zugehörigen Nebenanlagen (Schuppen, Stellplätzen usw.). Es besteht eine historisch gewachsene Mischung aus Wohn- und Wochenendhäusern für dauerhaftes und periodisches

Wohnen. Teilweise stehen, oftmals im schlechten baulichen Zustand befindliche, Wochenendhäuser oder Bungalows leer. Leerstehende bzw. verfallene Wohngebäude konnten nicht ausgemacht werden.

Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 500 m² bis zu mehreren tausend Quadratmetern, auf denen dann jedoch mehrere Gebäude untergebracht sind. Die durchschnittliche Grundstücksgröße beläuft sich auf ca. 1.300 m². Die Grundfläche der Bestandsgebäude wurde ermittelt und liegt im Durchschnitt bei 95 m². Ein Großteil der Wohngebäude besitzt zwischen 120 - 150 m² Grundfläche. Die durchschnittliche Geschossigkeit beträgt ein Vollgeschoss. Vereinzelt sind auch zweigeschossige Gebäude zu finden, die aber nicht prägend sind. Bauliche Hauptanlagen werden in der Regel durch eine oder mehrere Nebenanlagen ergänzt. Dabei stehen die Hauptgebäude zum Teil nur wenige Meter abgesetzt von den Erschließungsstraßen, zum Teil aber auch weiter hinten auf dem Grundstück platziert. Vereinzelte Grundstücke sind gegenwärtig unbebaut.

Im Gebiet herrscht größtenteils eine offene Bauweise vor, nur wenige Gebäude stehen auf Grundstücksgrenzen. Ein Anbau dürfte hier nur in den seltensten Fällen zulässig sein. Zumeist sind regionaltypische Satteldächer aufzufinden, die die nähere Umgebung prägen. Flachdächer sind nur vereinzelt vertreten. Die Bebauung ist auf diverse Baupochen des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts zurückzuführen. Angebunden wird das Gebiet über die Schlunkendorfer Straße sowie die Straße Trift.

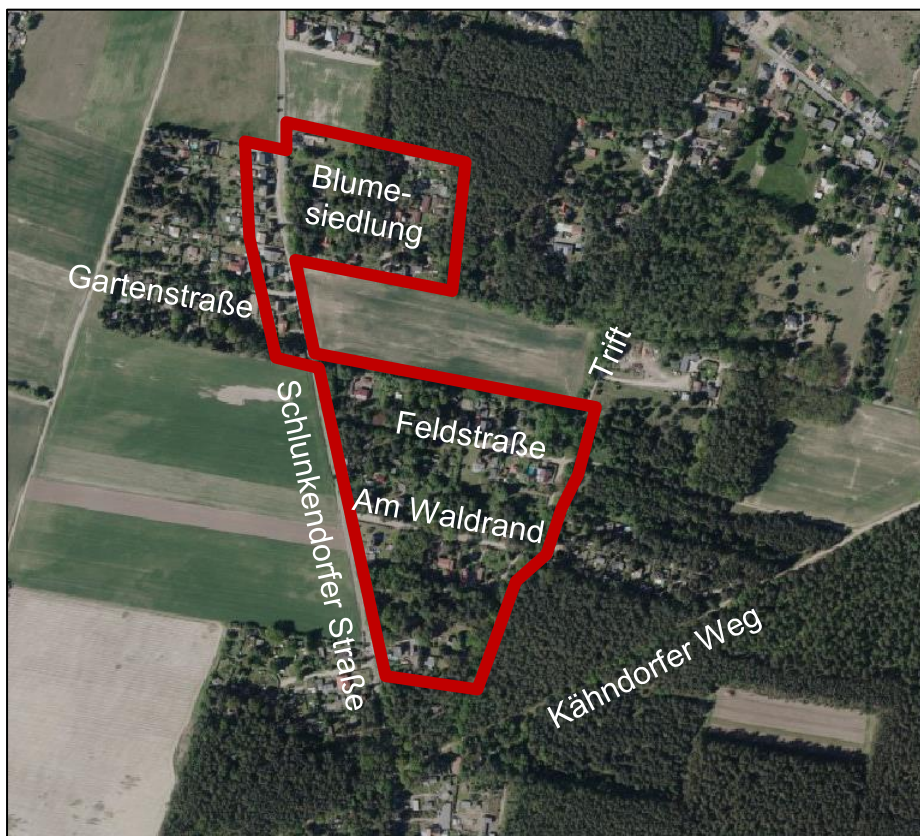


Abb. 3: Luftbild mit Geltungsbereich (Quelle: ©GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0)

Geltungsbereich

Das Satzungsgebiet muss nach Größe und Zuschnitt, sowie der bebauten und unbebauten Grundstücke in einer solchen Form abgegrenzt werden, dass es nach Bebauung einen Ortsteil

nach § 34 Abs. 1 BauGB darstellen kann. Der Geltungsbereich der vorliegenden Satzung umfasst eine Fläche von ca. 10,9 ha. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches orientiert sich überwiegend an dem bestehenden Flächenprofil und am bebauten Gebiet der Splittersiedlung entlang der Straßen: Schlunkendorfer Straße, Trift, Feldstraße und Am Waldrand. Der Geltungsbereich stellt den im geltenden FNP dargestellten Bereich der Bauflächen dar (Wohnbaufläche). Zusammenhängende unerschlossene Flächen entlang der Straßen sind nicht Teil des Geltungsbereiches, da die erstmalige baulichere Erschließung von Landwirtschaftsflächen und Waldflächen nicht Teil der Planungsabsicht ist. Entlang der Schlunkendorfer Straße werden westlich nur straßenseitige und bebaute Teile der Flurstücke im Geltungsbereich der Entwicklungssatzung verortet. Diese Abgrenzung leitet sich aus den Darstellungen des geltenden Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See ab.

4. Planinhalt und Festsetzungen

In einer Entwicklungssatzung sind Festsetzungen analog zum Bebauungsplan möglich, jedoch nicht zwangsläufig erforderlich. Hierbei darf es sich jedoch nur um einzelne Festsetzungen handeln, die die in dem vorhandenen Bebauungszusammenhang angelegte bauliche Entwicklung unterstützen. Eine umfassende Umstrukturierung darf nicht stattfinden. Im Geltungsbereich einer Entwicklungssatzung müssen Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die überbaubare Grundstücksfläche und die Bauweise im Wesentlichen durch den vorhandenen Baubestand der näheren Umgebung bestimmt werden.

Entsprechend § 87 Abs. 9 BbgBO können örtliche Bauvorschriften nach § 87 Absatz 1 bis 6 BbgBO auch in einer Satzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 BauGB als Festsetzungen aufgenommen werden. Für diese Festsetzungen sind die Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Zielsetzung ist eine lockere Bebauungsstruktur, die sich am Vorhandenen orientiert.

Zulässige Nutzung (Textliche Festsetzung Nr. 1)

Die Nutzungsstruktur im Plangebiet weist eine historisch gewachsene Mischung aus Wohnnutzung und Wochenendhäusern auf. Diese Eigenart soll durch Festsetzungen nicht eingeschränkt oder verändert werden. Befinden sich im nicht beplanten Innenbereich sowohl Wochenendhäuser als auch Wohnhäuser (kein Baugebietstyp nach BauNVO), beurteilt sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 Abs. 1 BauGB:

„Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.“

Damit wird die Grundlage sowohl für die Genehmigung von Wochenendhäusern als auch Wohnhäusern geschaffen. Mit der Festsetzung eines Baugebietes nach BauNVO wäre dies nicht gegeben, zumal sich kein Baugebiet aus der näheren Umgebung ableiten ließe. Die Bestimmung von zulässigen, nicht zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen findet nicht statt, da eine Anwendung des § 34 Abs. 1 BauGB die zulässigen Nutzungen ausreichend definiert.

Stellplätze und Garagen sind grundsätzlich nach § 12 Abs. 2 BauNVO im Rahmen der durch die Nutzungen verursachten Bedarfe zulässig (z.B. in allgemeinen Wohngebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen) – vorausgesetzt sie entsprechen den Anforderungen des §

34 BauGB hinsichtlich ihrer Anzahl, Lage und Größe. Und auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der im Gebiet gelegenen Grundstücke oder dem Baugebiet selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen, sind unter den genannten Voraussetzungen zulässig.

Grundfläche baulicher Anlagen (Textliche Festsetzung Nr. 2)

Die Festsetzung von Art wie auch Maß der baulichen Nutzung kommt in der Regel nur in Betracht, wenn sie die in dem vorhandenen Bebauungszusammenhang angelegte bauliche Entwicklung unterstützen. Die Festsetzung einer maximal zulässigen Grundfläche (GR) ist notwendig um das Planungsziel der Erhaltung des Gebietscharakters einer aufgelockerten Waldsiedlung zu sichern, in der ein Großteil der Wohngebäude eine Grundfläche zwischen 120 – 150 m² besitzen. Die festgesetzte maximale Grundfläche verhindert eine zu große bauliche Verdichtung im Einzugsbereich der Entwicklungssatzung und ermöglicht gleichzeitig eine angemessene bauliche Nutzbarkeit der Grundstücke für die Bewohnerschaft. Die Festsetzung einer maximalen GR von 150 m² übersteigt die durchschnittliche ermittelte Grundfläche von baulichen Hauptanlagen (mit Wochenendhäusern) im Einzugsbereich der Entwicklungssatzung (ca. 95 m²).

Die Festsetzungen gewährleisten eine behutsame Weiterentwicklung des Gebiets und sichern gleichzeitig die Anpassung an die Bestandsbebauung. Die Ausweisung einer geringeren GR würde die baulichen Möglichkeiten stark einschränken, was nicht der Zielstellung für dieses Gebiet entsprechen würde.

Die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen ist nicht erforderlich, da sich diese aus der näheren Umgebung ableitet, die sich überwiegend eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss darstellt. Aus diesem Grund sind auch weitere Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung oder zur überbaubaren Grundstücksfläche nicht erforderlich.

Privilegierung von Terrassen (Textliche Festsetzung Nr. 3)

Um die Grundflächen der Hauptbaukörper (150 m²) bei eingeschossiger Bauweise nicht unnötig einzuschränken, sollen bei der Ermittlung der Grundfläche Terrassen bis zu einer Grundfläche von 10 m² unberücksichtigt bleiben. Diese wären, sofern sie an direkt an das Hauptgebäude angebaut sind, mit in die für Hauptanlagen relevante GR einzurechnen. So können unter Ausnutzung der GR auch attraktive und nutzbare Aufenthaltsbereiche im Freien entstehen.

Mindestgröße für Grundstücke (Textliche Festsetzungen Nr. 4)

Die Festsetzung einer Mindestgröße für Baugrundstücke zielt darauf ab, die für das Gebiet typische lockere Bebauungsstruktur fortsetzen zu können, die durch zum Teil durch große Grundstücke und einer geringen baulichen Ausnutzung gekennzeichnet sind. Zudem soll der zunehmende Prozess der Grundstücksteilung im Plangebiet verhindert werden, welcher eine Änderung des Charakters der Waldsiedlung nach sich ziehen würde. Eine solcher Prozess führt durch die Teilung von Grundstücken tendenziell zu einer Verdichtung aufgrund einer steigenden Zahl baulicher Anlagen. Eine solche Entwicklung ist durch die Gemeinde ausdrücklich nicht gewünscht und widerspricht dem öffentlichen Interesse. Die Mindestgröße leitet sich aus dem untersuchten Plangebiet als angemessene Größe ab. Die Festsetzung von einer Mindestgröße für Baugrundstücke von 1.000 m² unterbindet eine Teilung in für die Siedlung untypische und kleine Grundstücke und bietet gleichzeitig überdurchschnittlich großen Grundstücken weiterhin die Möglichkeit einer angemessenen Grundstücksteilung und wirtschaftlichen Ausnutzung.

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind die Flurstücke, welche bereits heute eine Grundstücksfläche von 1.000 m² unterschreiten. Dazu gehören die Flurstücke:

- Gemarkung Seddin, Flur 2: 194/1, 194/2, 198/1, 200/1, 201/2, 206/1, 206/2, 462, 704, 705, 706

Örtliche Bauvorschriften (Textliche Festsetzung Nr.5)

Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Dächer von neuen Hauptgebäuden als Satteldächer oder Krüppelwalmdächer mit Dachneigungen von mindestens 30 Grad auszuführen. Diese Festsetzung erfolgt im Sinne einer möglichst schonenden Einfügung in die Waldsiedlung und mit dem Ziel, die für die Gemeinde Seddiner See ortstypische und prägende geneigte Dachlandschaft fortzusetzen. Da die Dachform bzw. generell Gestaltungsfestsetzungen kein „Einfügenmerkmal“ des § 34 BauGB sind, erfolgt die Festsetzung um die genannten Ziele zu erreichen. Ein ausgebautes Satteldach erhöht zudem die Nutzfläche von Baukörpern und bietet gleichzeitig Raum für technische Anlagen wie z.B. Solaranlagen.

Hinweise

Waldumwandlung

Innerhalb des Geltungsbereichs der Entwicklungssatzung „Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift“ ist Wald gem. § 2 LWaldG (Landeswaldgesetz) auf den Flurstücken 170, 171, 174 und 498 jeweils teilweise der Flur 2, Gemarkung Seddin betroffen. Dabei handelt es sich um Waldflächen mit lokaler Klimaschutzfunktion sowie Erholungswaldflächen mit der Intensitätsstufe 1,2, die von dem Landesbetrieb Forst Brandenburg als Walfunktionengruppen 3 sowie 8 klassifiziert wurden. Sofern künftige Bauvorhaben die genannten Waldflächen tangieren, bedürfen diese bei Umwandlung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 LWaldG der Genehmigung der unteren Forstbehörde sowie erforderlichen Maßnahmen zum Ausgleich der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Umgang mit Bodendenkmalen

Sofern bei Baumaßnahmen Hinweise auf Bodendenkmale z.B. in Form von Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, Stein- oder Metallgegenstände, entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

5. Verfahren

Für die Entwicklungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB ist bei Aufstellung eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung entsprechend des vereinfachten Verfahrens durchzuführen (nach § 13 BauGB). Eine Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 und die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB werden durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in das weitere Verfahren ein und werden entsprechend abgewogen.

5.2 Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 01. März 2022 mit Beschluss-Nr.: 02/Mär/2022 die Aufstellung der Entwicklungssatzung „Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift“ im Ortsteil Seddin beschlossen. Gleichzeitig wurde die Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Entwicklungssatzung für den Bereich Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift, bestehend aus zeichnerischem Teil, den planungsrechtlichen Festsetzungen und der Begründung, sowie die parallele Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die ortsübliche Bekanntmachung dieser Beschlüsse der Gemeindevertretung Seddiner See erfolgte im Amtsblatt Nr. 4 vom 30. März 2022.

5.3 Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand im Zeitraum vom 07. April bis zum 07. Mai 2022 statt. Innerhalb der Beteiligungsfrist ist eine Stellungnahme eingegangen.

Darstellung der Unzufriedenheit mit der Aufwertung des Geltungsbereiches zum Innenbereich nach §34 BauGB

Der Verfasser der Stellungnahme ist mit der geplanten Entwicklungssatzung nicht einverstanden. Er positioniert sich kritisch hinsichtlich der durch die Entwicklungssatzung ermöglichten Bauvorhaben nach §34 und äußert dahinterliegenden boden- und naturschutzrechtlichen Bedenken.

Abwägung hierzu

Bedingung für eine Entwicklungssatzung ist u.a., dass der Bereich in einer Weise bebaut sein muss, der die Eigenart der näheren Umgebung i.S.v. § 34 Abs. 1 BauGB in hinreichender Weise prägt. Aufgrund der sich in den letzten Jahren bereits verfestigten Waldsiedlung ist die Gemeinde zu der Auffassung gelangt, dass dem hier so ist und eine Entwicklungssatzung festgelegt werden kann, um auch für nachfolgende Vorhaben eine rechtssichere Genehmigungsgrundlage für eine geordnete Siedlungsentwicklung zu schaffen. Der durch die Entwicklungssatzung abgegrenzte Bereich beinhaltet zum Großteil bereits im Sinne einer Waldsiedlung bebaute Grundstücke mit erkennbaren Baulücken, die bereits heute erschlossen sind und sich aufgrund der Entwicklung der letzten Jahrzehnte zu einer organischen Siedlungsstruktur herausgebildet haben. Die Abwasserentsorgung erfolgt ortsüblich i.d.R. über dezentrale Gruben und ist bereits heute funktionsfähig. Auch die Straßenerschließung ist ortsüblich gesichert und funktionsstüchtig.

In Bezug auf den angemahnten sparsamen Umgang mit Grund und Boden ermöglicht die vorliegende Entwicklungssatzung für den genannten Bereich keine Erweiterung der bestehenden Siedlung, sondern verfolgt das Ziel der Innenentwicklung indem keine zusätzlichen Baugebiete ausgewiesen werden, die nicht bereits im FNP als Wohnbauflächen dargestellt und erschlossen sind. Weiterhin werden Festsetzungen getroffen, die einer zu starken Neuversiegelung entgegenstehen und die Ortstypik mit großen, offen bebauten Grundstücken erhält und gleichzeitig einer zu starken Nachverdichtung entgegenwirkt. Auch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung sieht in ihrer Stellungnahme die Ziele der Raumordnung hier nicht gefährdet

Dem Hinweis, dass Teile des Entwicklungsbereiches der Nutzung "Wald" zugeordnet sind (bestehender Wald gemäß § 2 LWaldG auf den Flurstücken 170, 171, 174 und 498 jeweils teilweise der Flur 2, Gemarkung Seddin) wird gefolgt, jedoch handelt es

sich hier nicht um eine Waldumwandlung gem. § 1a Abs. 2 BauGB. Dem Einwand wird insofern gefolgt, dass die Begründung hinsichtlich der Beschreibung des IST-Zustandes auf den betroffenen Flurstücken 170, 171, 174 und 498 zur besseren Klarstellung angepasst wird. Die Darstellung der Abgrenzung des Waldbestandes wird durch den entsprechenden Auszug der Forstgrundkarte in der Begründung ergänzt.

Unter „Hinweise“ wird auf die erforderlichen Genehmigungsvorbehalte gemäß § 8 LWaldG im konkreten Bauantragsverfahren hingewiesen.

Zu der Bemängelung des Verzichts auf eine Umweltprüfung hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Gemeinde ist festzustellen, dass sich der Geltungsbereich entsprechend der vorliegenden Stellungnahme der unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark außerhalb von Wasserschutzebenen befindet. Jedoch wurde der Hinweis gegeben, dass zum Umgang mit Niederschlagswasser bei der weiteren Planung beachtet werden sollte, dass die Verordnung über die erlaubnisfreie Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung - Versickerungsfreistellungsverordnung - BbgVersFreiV am 4. Mai 2019 in Kraft getreten ist und entsprechend bei der Bauplanung angewendet werden muss. Hierin wird sich auf das Wasserhaushaltsgesetz berufen, welches in §55 Abs. 2 regelt, dass Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, um das Niederschlagswasser dem Wasserhaushalt nachhaltig wieder zuzuführen. Festsetzungen zur Niederschlags- und Abwasserbeseitigung sind nicht Gegenstand der Entwicklungssatzung. Nach § 5 BbgVersFreiV ist durch den bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser im Baugenehmigungs- oder Bauanzeigeverfahren zu erklären, dass die Voraussetzungen für die Erlaubnisfreiheit gegeben sind. Ist dies nicht der Fall, so ist mit dem Bauantrag zugleich auch ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen. Weitere Einwendungen wurden durch die Wasserbehörden nicht vorgebracht und stehen der Entwicklungssatzung demnach nicht entgegen.

Betreffend dem im nordöstlichen Bereich der Entwicklungssatzung liegenden Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal – Beelitzer Sander“ hat das Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft im Rahmen der 5. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See mit Schreiben vom 10.01.2019 ebenfalls die Zustimmung zur baulichen Nutzung erteilt. Es ist daher auch nicht von nachhaltig negativen Auswirkungen auf Belange des Landschaftsschutzes auszugehen, weshalb u.a. auch von einer Umweltprüfung abgesehen wurde.

5.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 07. April 2022 sind insgesamt 27 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden angeschrieben und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 13 Stellungnahmen eingegangen. Die Stellungnahmen von der Regiobus Postdam Mittelmark GmbH sowie der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung wurde nach Abschluss des Beteiligungszeitraumes am 09.05.2022 sowie am 18.05.2022 eingereicht.

Im Rahmen der Beteiligung gingen Hinweise zu formalen Inhalten der Begründung ein, zur Erschließungs- und Versorgungsinfrastruktur sowie zu allgemeinen Richtlinien des Umwelt-, Immissions- sowie Artenschutzes. Insgesamt erfolgten Stellungnahmen zu folgenden Themen

Ziele der Raumordnung

Die gemeinsame Landesplanungsabteilung äußert bezüglich der Belange der Raumordnung bei sachgemäßer Zulässigkeit der Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB keine Bedenken.

Abwägung hierzu: Die Entwicklungssatzung steht den Zielen der Raumordnung nicht entgegen. Belange der Regionalplanung

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming teilt mit, dass der Regionalplan Havelland-Fläming auf Grund der Urteile des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 05. Juli 2018 unwirksam geworden ist. Somit liegen für die Region Havelland-Fläming bis auf Weiteres keine Ziele und Grundsätze der Regionalplanung vor. Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 27. Juni 2019 die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Das Beteiligungsverfahren gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) begann am 10.03.2022. Bis zum 09.06.2022 können Stellungnahmen zum Planentwurf, zu seiner Begründung, zum Umweltbericht sowie zu den ergänzenden Unterlagen abgegeben werden.

Abwägung hierzu

Der Entwicklungssatzung stehen entsprechend den Festlegungen im Entwurf zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 und seinen Teilregionalplänen keine regionalplanerischen Belange entgegen.

Die Stellungnahme des Landesbetriebes Forst stellt darauf ab, dass der bestehende Wald gemäß § 2 LWaldG auf den Flurstücken 170, 171, 174 und 498 jeweils teilweise der Flur 2, Gemarkung Seddin im Bestand nicht dargestellt wird, jedoch entsprechend Waldgesetz Genehmigungsvorbehalten unterliegt, die aus der Satzung nicht erkennbar sind.

Abwägung hierzu

Dem Einwand und Vorschlag, die Begründung hinsichtlich der Beschreibung des IST-Zustandes auf den betroffenen Flurstücken 170, 171, 174 und 498 anzupassen, wird zur besseren Klarstellung gefolgt. Die Darstellung der Abgrenzung des Waldbestandes wird durch den entsprechenden Auszug der Forstgrundkarte in der Begründung ergänzt.

Unter „Hinweise“ wird auf die erforderlichen Genehmigungsvorbehalte gemäß § 8 LWaldG im konkreten Bauantragsverfahren hingewiesen.

Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg hat keine Einwände gegen die Planung und teilt mit, dass Leitungsschutzanweisungen bei Bauarbeiten zu beachten sind und bei Baumpflanzungen ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,50 m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen einzuhalten sei. Die Hinweise werden auf Ebene der Genehmigungsplanung berücksichtigt.

Sie teilt darüber hinaus mit, dass eine Versorgung des Planungsgebietes grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen sei.

Abwägung hierzu

Die sich auf Anweisungen zum Leitungsschutz sowie Sicherungsmaßnahmen bei Baumpflanzungen beziehenden Hinweise sind Gegenstand von Baugenehmigungsverfahren. Die Hinweise zum fachgerechten Umgang dieser Faktoren werden zur Kenntnisnahme an zukünftige Vorhabenträger weitergegeben.

Dem Hinweis Versorgungsleitungen grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen und darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen festzusetzen wird insofern nicht gefolgt, als dass die Entwicklungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB keine Festsetzung

von öffentlichen Erschließungsflächen zum Inhalt hat und im gesamten Geltungsbereich eine gesicherte Erschließung nach § 34 Abs. 1 BauGB gegeben ist. Die vorhandenen Erschließungsflächen werden bereits durch die Versorgungsträger genutzt, hieran ist anzubinden. Neue Flächen für Versorgungsleitungen werden nicht erforderlich und demnach auch nicht festgesetzt.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Nieplitz" weist darauf hin, dass die Versorgung mit Trinkwasser (TW) grundsätzlich über das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt werden kann und der Anschluss des anfallenden Schmutzwassers (SW) an die zentrale Schmutzwasserversorgung nur entlang der Schlunkendorfer Straße gegeben ist.

Abwägung hierzu

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ äußert grundsätzlich keine Bedenken zu der Festsetzung der Entwicklungssatzung.

Die Trinkwasserversorgung ist bereits durch das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt, die Schmutzwasserentsorgung erfolgt wie bereits aktuell auch weiterhin dezentral über abflusslose Sammelgruben und muss bei Neubauvorhaben entsprechend geplant werden, da derzeit keine Erweiterung des Leitungsnetzes geplant ist.

Die Untere Wasserbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass das Gebiet der Entwicklungssatzung außerhalb von festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Wasserschutzgebieten liegt sowie außerhalb eines Gebietes liegt, in dem ein Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren (Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit) zu erwarten ist. Weiterhin teilt die Untere Wasserbehörde mit, dass im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauanzeigeverfahren, sofern keine Erlaubnisfreiheit nach § 5 BbgVersFreiV (Versickerungsfreistellungsverordnung) besteht, die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser einzuholen ist.

Abwägung hierzu

Der Geltungsbereich des Vorhabens liegt außerhalb von Wasserschutz- und Hochwassergebieten. Die Untere Wasserbehörde äußert keine Bedenken bezüglich der geplanten Festsetzung der Entwicklungssatzung.

Belange der Niederschlagswasserbeseitigung sowie Niederschlagsversickerung sind nicht Gegenstand der Entwicklungssatzung. Die Verbringung des Niederschlagswassers ist durch den bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser von Bauvorhaben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Sofern die Voraussetzungen für die erlaubnisfreie Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser gemäß § 5 BbgVersFreiV gegeben sind, ist keine wasserrechtliche Erlaubnis der unteren Wasserbehörde erforderlich.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) bestätigt, dass gegenwärtig keine abfallrechtlichen Belange entgegenstehen und informiert, dass bei der Planung Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers entsprechend der weitergehenden Hinweise zu beachten seien.

Abwägung hierzu

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde äußert keine Einwände betreffend abfallrechtlicher Belange. Die Beseitigung von Abfällen, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, erfolgt auf Ebene der Bauausführung und findet in der Entwicklungssatzung keine Berücksichtigung.

Die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass nach Prüfung des Altlastenkatasters des Landkreis Potsdam-Mittelmark für den Geltungsbereich der Entwicklungssatzung keine Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen/Altlasten bestehen und keine besonderen Böden vorliegen. Weiterhin werden allgemein geltende Hinweise nach BBodSchG gegeben, die grundsätzlich jeder beachten hat, der auf den Boden einwirkt.

Abwägung hierzu

Im Geltungsbereich des Vorhabens liegen keine besonderen Böden oder Altlasten vor. Daher sind bodenschutzrechtliche Belange im Geltungsbereich der Entwicklungssatzung nicht berührt.

Der Bodenschutzklausel zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden durch die Reduktion der Inanspruchnahme von Boden durch Nachverdichtung und Maßnahmen der Innenentwicklung wird mit dieser Entwicklungssatzung entsprochen. Es werden Festsetzungen zur maximalen Grundfläche sowie zur minimalen Grundstücksgröße getroffen, um eine zu starke Nachverdichtung und Versiegelung entgegen dem bisherigen Charakter der Siedlung zu verhindern.

Daher berücksichtigt die Satzung die Belange der Bodenschutzklausel.

Die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) äußert folgende Einwände: Mit den dem Geltungsbereich der Entwicklungssatzung werden Teile des Landschaftsschutzgebietes „Nuthetal – Beelitzer Sander“ überlagert. Mit der Entwicklungssatzung ermöglichte Vorhaben laufen dem besonderen Schutzzweck des LSG zuwider. Die Regelungen einer LSG-Verordnung bleiben von einer städtebaulichen Satzung allerdings unberührt und finden bei einer Genehmigungsentscheidung für konkrete Bauvorhaben weiterhin Anwendung; § 29 Abs. 2 BauGB.

Abwägung hierzu

Auf Grundlage der vom MLUM ergangenen Schreiben (2012/2013) wurden die Darstellungen im Flächennutzungsplan im Verfahren der 5. Änderung für folgende im Geltungsbereich der Entwicklungssatzungen liegenden Flächen (siehe Begründung zur 5. Flächennutzungsplanänderung S.42 f) angepasst:

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)

- C2 Blumesiedlung
- C3 Gartenstraße
- C4 Feldstraße/Am Waldrand

Im Anschluss an das 5. Flächennutzungsänderungsverfahren erfolgte mit Schreiben vom 10.01.2019 die Zustimmung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUK) zur baulichen Nutzung aller drei Flächen im Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“, für die §4 Abs. 1-3 der LSG-VO nicht mehr gelten. Die Genehmigungspflicht durch die untere Naturschutzbehörde bei der Errichtung oder Veränderung anzeigepflichtiger baulicher Anlagen entfällt somit.

Der Entwicklungssatzung stehen nach aktuellem Stand und unter Berücksichtigung der Festlegungen der 5. Flächennutzungsplanänderung i.V.m. dem Bescheid des MLUK am 10.01.2019 keine landschaftsschutzrechtlichen Belange der unteren Naturschutzbehörde entgegen.

Dem Einwand wird daher nicht gefolgt. Der Hinweis zur erfolgten Zustimmung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft wurde jedoch in der Begründung zur Entwicklungssatzung ergänzt.

Der Fachdienst Technische Bauaufsicht, Bereich Brandschutz weist auf Löschwasserbedarfe und sonstige Anforderungen an den Brandschutz hin.

Abwägung hierzu

Die Regelung der Löschwasserversorgung ist nicht Gegenstand der Entwicklungssatzung. Die vorhandene Erschließung ermöglichen grundsätzlich eine Anfahrbarkeit der potenziellen Baugebiete durch Feuerwehrfahrzeuge. Die hierfür erforderlichen Flächenbedarfe können im vorhandenen Straßen- und Erschließungsnetz abgebildet werden. Der konkrete Nachweis der für die Feuerwehr erforderlichen Erschließung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Grundlage des § 5 BbgBO nachgewiesen. Entsprechende Vorschriften werden berücksichtigt.

Der Fachdienst Öffentliches Recht / Kommunalaufsicht / Denkmal-schutz, Bereich Untere Denkmalschutzbehörde weist darauf hin, dass aus Sicht des Baudenkmalschutzes keine Bedenken bestehen und gibt Hinweise bezüglich der Funde von Bodendenkmalen bei Erdeingriffen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Abwägung hierzu

Belange des Baudenkmalschutzes steht der Entwicklungssatzung nicht entgegen. Der Forderung einen entsprechenden Hinweis zum Vorgehen bei Auffindung bisher unbekannter Bodendenkmale im Rahmen von Baumaßnahmen in die „Hinweise zur Planzeichnung“ zu übernehmen wird gefolgt. Die Planzeichnung wird dahingehend angepasst.

Der Fachdienst Gesundheit weist auf die Anforderungen der Trinkwasserversorgung hin, die der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - 2001) vom 21. Mai 2001 entsprechen müssen. Der Fachdienst Gesundheit teilt zudem mit, dass das Plangebiet außerhalb von Trinkwasserschutzzonen liegt.

Das Landesamt für Umwelt (LfU) teilt mit, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. Weiterhin zeigt die Fachabteilung Wasserrwirtschaft keine Betroffenheit an. Eine Stellungnahme aus dem Fachbereich Naturschutz ist aus Kapazitätsgründen nicht erfolgt.

Der Fachbereich Immissionsschutz teilt mit, dass die Planung den planungsrechtlichen Grundsätzen des § 50 BImSchG entspricht und durch das Vorhaben keine Emissionen verursacht werden, die dazu geeignet sind, in der Nachbarschaft zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten zu führen.

Abwägung hierzu

Die durch die Entwicklungssatzung ermöglichten Vorhaben im Sinne des §34 erfüllen den Planungsgrundsatz des § 50 BIm-SchG. Die Behörde hat daher keine Einwände hinsichtlich des Immissionsschutzes. Der Schutzanspruch bezieht sich auf die tatsächlichen Nutzungen und sieht entsprechend der Nutzung als allg. Wohngebiet / Wochenendhaus eine maximale Lärmbelastung von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts bzw. 45 dB(A) nachts für Verkehrslärm vor. Betreffend die restlichen Umwelteinwirkungen wird seitens der Fachabteilung Immissionsschutz auf die Darstellung des Schutzanspruches verzichtet. Relevante Immissionen auf das Satzungsgebiet sind nicht erkennbar.

Darüber hinaus konstatieren die Gemeinde Michendorf, die Regiobus Postdam-Mittelmark GmbH sowie das Landesamt für Bauen und Verkehr in ihren Stellungnahmen keine Bedenken gegenüber der Planung. Ferner teilen der PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG sowie der Saferay Gruppe mit, dass ihrerseits kein Leitungsbestand im Geltungsbereich der Entwicklungssatzung vorliegt.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802) geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) 1) 2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39], die zuletzt geändert wurden ist durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5])

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28])

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 06] S. 137), geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl. I Nr. 15)

Anlage

Textliche Festsetzungen

1. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) richtet sich nach § 34 Abs. 1 BauGB, sofern keine anderweitigen Festsetzungen erfolgen.
2. Innerhalb des Geltungsbereichs sind bauliche Anlagen für Gebäude, die zum vorübergehenden oder dauerhaften Wohnen dienen, nur bis zu einer maximalen Grundfläche (GR) von 150 m² zulässig. Die maximal zulässige GR findet Anwendung, sofern eine zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung gültige Baugenehmigung nicht eine größere Grundfläche zulässt.
3. Bei der Ermittlung der Grundfläche bleiben Terrassen bis zu einer Grundfläche von 10 m² unberücksichtigt.
4. Innerhalb des Geltungsbereichs müssen Baugrundstücke eine Mindestgröße von 1.000 m² aufweisen. Von der Festsetzung ausgenommen sind die Flurstücke der Gemarkung Seddin, Flur 2: 194/1, 194/2, 198/1, 200/1, 201/2, 206/1, 206/2, 462, 704, 705, 706.
5. Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Dächer von Gebäuden als Sattel- oder Krüppelwalmdächer mit Dachneigungen von mindestens 30 Grad auszuführen.

Hinweise

Waldumwandlung

Innerhalb des Geltungsbereichs der Entwicklungssatzung „Schlunkendorfer Straße/Am Waldrand/Trift“ ist Wald gem. § 2 LWaldG (Landeswaldgesetz) auf den Flurstücken 170, 171, 174 und 498 jeweils teilweise der Flur 2, Gemarkung Seddin betroffen. Dabei handelt es sich um Waldflächen mit lokaler Klimaschutzfunktion sowie Erholungswaldflächen mit der Intensitätsstufe 1,2, die von dem Landesbetrieb Forst Brandenburg als Walfunktionengruppen 3 sowie 8 klassifiziert wurden. Sofern künftige Bauvorhaben die genannten Waldflächen tangieren, bedürfen diese bei Umwandlung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 LWaldG der Genehmigung der unteren Forstbehörde sowie erforderlichen Maßnahmen zum Ausgleich der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Umgang mit Bodendenkmalen

Sofern bei Baumaßnahmen Hinweise auf Bodendenkmale z.B. in Form von Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, Stein- oder Metallgegenstände, entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.